

VÓLIA BOMFIM CASSAR

DIREITO DO TRABALHO

DE ACORDO COM A
REFORMA TRABALHISTA
LEI 13.467/2017

14.^a edição

Revista e atualizada

De acordo com:

- *Jornada de trabalho de professor* - Lei 13.415/2017
- *Gorjeta* - Lei 13.419/2017
- *Terceirização* - Lei 13.429/2017
- *Migração* - Lei 13.445/2017



**Vídeos de
acompanhamento
das principais
alterações da matéria**



Grátis  **genio**

Negociado Coletivamente sobre o Legislado

 **gen**


**EDITORA
MÉTODO**

VÓLIA BOMFIM CASSAR

DIREITO DO TRABALHO

DE ACORDO COM A
REFORMA TRABALHISTA
LEI 13.467/2017

14.ª edição

Revista e atualizada



- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.

Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – Printed in Brazil

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2017 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Rua Conselheiro Nébias, 1384 – Campos Elíseos – 01203-904 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Danilo Oliveira

- Fechamento desta edição: 17.08.2017

- CIP – Brasil. Catalogação-na-fonte.

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

B683d

Bomfim, Vólia

Direito do trabalho / Vólia Bomfim Cassar. – 14.ª ed. rev., atual. e ampl. – [3. Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

ISBN 978-85-309-7716-0

1. Direito do trabalho – Brasil. I. Título.

12-6806.

CDU: 349.2(81)

“Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o operário, é a liberdade que oprime e a lei que liberta.”

Abade Lacordaire

“A lei sem Direito e Justiça é forma inanimada, corpo sem alma, fruto sem seiva.”

Benedito Calheiros Bomfim

“O Direito, na sua interpretação e aplicação, exige o pensar, mas não se pode pensar nem praticar o Direito sem antes estudá-lo e sem conhecê-lo.”

Benedito Calheiros Bomfim

DEDICATÓRIA

Ao meu pai, Benedito Calheiros Bomfim, exemplo de probidade, retidão de caráter, senso de justiça e simplicidade. Ensinou-me como o trabalho dignifica e incentivou-me na vida acadêmica e literária. À minha mãe, Celi de Menezes Bomfim (*in memoriam*), demonstração incansável de perseverança, fé e coragem em enfrentar as dificuldades da vida e da morte. Exemplo de alegria e positividade.

Aos meus alunos, que me inspiram ao estudo e tanto me ensinam. Esta obra foi feita para aqueles que, como eles, têm sede de conhecimento.

Dedico este livro, ainda, ao meu marido, Fernando, com muito amor e carinho, aos meus filhos, Luana, amiga e motivo constante de orgulho e admiração; Lucas e Juliana, retratos de alegria e felicidade; e Daniela (*in memoriam*), eterna saudade, pois esta obra é fruto das intermináveis ausências familiares que eles souberam compreender e suportar com muito amor e paciência.

NOTA À 14ª EDIÇÃO

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) impactou de forma profunda e abrangente o Direito do Trabalho, atingindo seus princípios e regras. Muitos artigos alterados, outros revogados e muitos acrescidos. Por isso, o livro foi totalmente revisto e atualizado, capítulo por capítulo, para adequá-lo às inúmeras modificações na legislação trabalhista.

O Capítulo da Terceirização foi modificado para abarcar também a terceirização geral, agora regulada tanto pela Lei 13.429/17 como pela Lei 13.467/17. Atualizou-se o trabalho temporário regido pela Lei 6.019/74, também modificada.

O Capítulo da “Remuneração” foi ajustado para incluir as mudanças trazidas pela nova lei da gorjeta – Lei 13.419/17, bem como pela Reforma Trabalhista.

Todo o direito coletivo sofreu impacto com as novas regras, principalmente com o fim da contribuição sindical compulsória, da ultratividade e pelos novos artigos 611-A e 611-B da CLT. A flexibilização agora está retratada de forma clara na lei e autorizada expressamente pelos novos dispositivos legais, o que modifica o cenário do direito coletivo, assunto que é abordado com profundidade nesta edição. Há comentários a cada um dos incisos do artigo 611-A da CLT.

Algumas teses vinculantes foram acrescidas, assim como Súmulas e Orientações Jurisprudenciais modificadas no último ano.

Para que o leitor possa estar sempre atualizado, serão disponibilizados, pelo QRCode abaixo, vídeos com comentários da autora a respeito de alterações legislativas relacionadas à disciplina:



<https://goo.gl/32PSjW>

APRESENTAÇÃO

Este livro engloba todo o conteúdo programático de Direito do Trabalho, desde a parte histórica, seus fundamentos filosóficos, a crise vivenciada a cada dia pelo Direito do Trabalho, bem como todos os pontos dos Direitos Individual e Coletivo do Trabalho, com rápidas passagens por outros ramos do Direito necessárias para melhor compreensão da matéria, como Direito Civil, Direito Internacional, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito Penal, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Os temas foram explorados de forma profunda e técnica.

Tentamos transportar a experiência adquirida em longos anos de advocacia, magistratura e magistério aos exemplos citados no correr deste compêndio.

A obra apresenta toda a matéria teórica, explorando as nuances e correntes de cada tema, com referências doutrinárias dos autores mais conhecidos das respectivas áreas. Foi selecionada jurisprudência atual sobre os temas mais controvertidos, para facilitar a compreensão do leitor.

O livro tem o objetivo de contribuir para o conhecimento dos interessados no tema, por isso, destina-se aos estudiosos, estudantes, professores, magistrados, procuradores e advogados trabalhistas.

Colaborações e críticas são bem-vindas e devem ser enviadas diretamente para a autora em seu endereço eletrônico: voliabomfim@gmail.com.

A Autora

PREFÁCIO

No mesmo ano em que resolvi encerrar a edição das *Instituições de Direito do Trabalho*, conforta-me o lançamento do magnífico *Direito do Trabalho*, da magistrada e professora Vólia Bomfim.

Há 50 anos ocorreu a 1ª edição das *Instituições*, que escrevi com Délio Maranhão e José Segadas Vianna. Com o falecimento desses admiráveis colegas e notáveis juristas, as edições que se sucederam foram atualizadas e complementadas pelo competente João de Lima Teixeira Filho e por mim. Hoje, chegamos à 23ª edição, com cinco segundas tiragens, totalizando mais de cem mil exemplares. A minha idade já não aconselha o esforço de prosseguir nessa tarefa, numa fase em que o ordenamento legal e a jurisprudência dos nossos tribunais são alterados com frequência. Assim, conforme escreveu Henri de Page:

O direito é essencialmente uma coisa viva. Ele está destinado a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem, mudam e se modificam.

Aos excelentes tratados e cursos sobre o tema, que honram a literatura jurídica brasileira, juntar-se-á, agora, o completo livro de Vólia Bomfim, que herdou do seu pai – o exemplar advogado Benedito Calheiros Bomfim – a ética e a sabedoria unanimemente proclamados pelos operadores do Direito.

O livro disserta com profundidade sobre o Direito Individual e o Direito Coletivo do trabalho, com uma incursão no campo do poder normativo da Justiça do Trabalho. E o faz com ampla referência às doutrinas nacional e estrangeira e à legislação comparada, além de muitas transcrições de súmulas e acórdãos dos nossos tribunais. Afigura-se-me inquestionável o sucesso da obra agora colocada à disposição dos estudiosos do Direito do Trabalho.

Quero destacar, nesta oportunidade, o Capítulo 2, no qual a autora tece considerações pertinentes aos efeitos da globalização da economia nas relações de trabalho, e os Capítulos 6 e 7, relativos aos princípios, cujo apelo pelos magistrados é tímido.

Nos países de tradição jurídica romano-germânica, há um freio à desregulamentação do Direito do Trabalho, mas a flexibilização, que não se confunde com a precarização defendida por neoliberais, tem alcance distinto na Europa e na América Latina. Consoante escrevi no meu *Curso de Direito do Trabalho*:

Na Europa predomina a flexibilização atinente à contratação do trabalhador, com opções referentes a contratos a tempo parcial, de interinidade, intermitente, partilhado ou temporário, além das hipóteses de contrato por prazo determinado. Outrossim, expande-se o teletrabalho. Quanto às despedidas, a garantia de emprego tem sido excepcionada para as coletivas decorrentes de causas econômicas. A modulação das jornadas de trabalho, com a estipulação de médias semanais, mensais e até anuais (banco de horas) e o horário flexível são admitidos em diversos países, tendo sido ampliado o poder patronal para a fixação de horários e a mobilidade do trabalhador. Demais disto, há casos de redução de obrigações social-trabalhistas para empresas de pequeno porte, além de maior flexibilidade, para salvar empreendimentos afetados pelas crises econômicas.

Na América Latina prevalece, infelizmente, a flexibilização selvagem, com a revogação ou modificação de algumas normas legais de proteção ao trabalhador e a ampliação da franquia para reduzir direito e condições de trabalho, seja por meio de contratos coletivos, seja, em alguns países, por atos unilaterais do empregador. É indisfarçável a influência externa para minimizar a participação heterônoma do Estado nas relações de trabalho, não obstante tenha essa intervenção resultado, em nosso continente, da história geopolítica e do estágio das condições socioeconômicas da respectiva região.

Nos Estados Unidos da América, de tradição jurídica no sentido de que o contrato deve ser a base fundamental das relações jurídicas, vigoram raras leis trabalhistas, razão pela qual os contratos coletivos entre sindicatos e empresas preenchem o vazio legislativo. A globalização da economia e a referida flexibilização não alteraram, portanto, a prática estabelecida.

Os princípios, tão bem estudados por Vólia, são enunciados genéricos que devem iluminar tanto a elaboração das leis e a criação de normas jurídicas autônomas quanto a interpretação e a aplicação do Direito. Eles não se limitam a sanar omissões, sendo certo que a Carta Magna brasileira de 1988 deu hierarquia constitucional a relevantes princípios e preceituou que os direitos e as garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos princípios que adotou (§ 2º do art. 5º). Daí por que devemos substituir o culto da interpretação meramente formal do Direito, com a aplicação mecânica das normas jurídicas, pelo atendimento aos objetivos do sistema, homenageando os princípios que o fundamentam e a força normativa da realidade social.

O Direito, desprovido dos seus elementos filosóficos e, pois, concebidos sem consideração aos princípios que o fundamentam, seria, segundo a comparação do imortal Kant, “semelhante a uma cabeça sem cérebro”.

Consoante advertiu Anatole France, o Direito e a justiça não podem sancionar as injustiças. E como bem assinalou Roberto Lyra Filho:

Justiça é Justiça Social, antes de tudo: é atualização dos princípios condutores, emergindo nas lutas sociais, para levar à criação duma sociedade em que cessem a exploração e a opressão do homem pelo homem; e o Direito não é mais nem menos do que a expressão daqueles princípios supremos enquanto modelo avançado de legítima organização social da liberdade.

Urge, assim, uma nova ordem econômica internacional fundada num pacto de solidariedade em escala mundial, que consagre a cooperação responsável de todos os povos.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2007

Arnaldo Süssekind

SUMÁRIO

UNIDADE I DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CAPÍTULO 1 – DIREITO DO TRABALHO (HISTÓRICO)	3
1. Trabalho.....	3
1.1. Origem da Palavra.....	3
1.2. Definição.....	3
2. Direito do Trabalho.....	3
2.1. Conceito.....	3
2.2. Características.....	5
2.3. Denominação.....	7
2.4. Divisão do Direito do Trabalho.....	8
2.5. Natureza Jurídica ou Taxonomia.....	9
3. Fundamentos e Formação Histórica.....	11
3.1. Fundamento.....	11
3.2. Histórico Mundial.....	12
3.3. Histórico no Brasil.....	16
3.4. Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.....	19
CAPÍTULO 2 – DIREITO DO TRABALHO	21
1. Publicização do Direito.....	21
2. Globalização e a Crise do Direito do Trabalho.....	22
3. Flexibilização e Desregulamentação.....	32
4. Princípio Constitucional da Condição Mais Favorável Como Limite à Flexibilização dos Direitos Fundamentais do Trabalho.....	41
CAPÍTULO 3 – FONTES DE DIREITO DO TRABALHO	49
1. Conceito de Fonte.....	49

2. Conceito de Fonte de Direito.....	49
2.1. Direito Positivo – Conceito.....	49
3. Importância do Assunto.....	50
4. Fonte de Direito do Trabalho.....	50
5. Tipos.....	51
5.1. Fontes Materiais de Direito do Trabalho.....	52
5.2. Fontes Formais de Direito do Trabalho.....	53
5.2.1. Fontes Formais Autônomas ou Profissionais.....	53
5.2.2. Fontes Formais Heterônomas, Imperativas ou Estatais.....	53
5.2.3. Fontes Formais e Hierarquia Formal.....	54
6. Análise das Fontes Formais de Acordo com a Hierarquia.....	55
6.1. Constituição.....	55
6.2. Lei.....	58
6.3. Decretos.....	60
6.4. Sentenças Normativas.....	65
6.5. Convenções Coletivas e Acordos Coletivos.....	66
6.6. Costume.....	67
6.6.1. Formas.....	67
6.7. Jurisprudência.....	68
6.7.1. Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e Precedentes.....	70
6.7.2. Precedentes Normativos.....	71
6.7.3. Orientações Jurisprudenciais.....	71
6.7.4. Súmulas, Súmulas Vinculantes e Súmulas Impeditivas.....	72
6.7.5. Limitações impostas pela Lei 13.467/17.....	75
6.8. Tratados e Convenções Internacionais.....	76
6.9. Equidade.....	84
6.9.1. Julgamento com Equidade e Julgamento por Equidade.....	85
6.10. Princípios Gerais de Direito.....	88
6.11. Regulamento de Empresa.....	88
6.12. Contrato de Trabalho.....	90
6.13. Laudo ou Sentença Arbitral.....	91
7. Hierarquia das Fontes no Caso Concreto.....	91
7.1. Formal.....	91
7.2. Material.....	91
7.3. Critério de Comparação.....	92

CAPÍTULO 4 – INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E DO DIREITO DO TRABALHO	99
1. Conceito de Interpretação.....	99
1.1. Conceito Jurídico de Interpretação	100
2. Interpretação Constitucional – Conceito	100
3. Constituição	100
4. Sistemas Específicos de Interpretação Constitucional	101
4.1. Métodos de Interpretação Constitucional	101
4.2. Princípios de Interpretação Constitucional.....	102
4.3. Modalidades de Princípios de Interpretação Constitucional	103
4.3.1. Princípio da Supremacia Constitucional.....	103
4.3.2. Princípio da Unidade da Constituição	103
4.3.3. Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização	104
4.3.4. Princípio da Força Normativa da Constituição.....	104
4.3.5. Princípio da Máxima Efetividade ou da Eficiência.....	104
4.3.6. Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis e dos Atos do Poder Público	105
4.3.7. Princípio do Efeito Integrador	105
4.3.8. Princípio da Interpretação Conforme a Constituição	106
4.3.9. Princípio da Proporcionalidade	111
4.4. Modernas Técnicas de Interpretação Constitucional.....	111
4.4.1. Controle de Constitucionalidade através da Interpretação Conforme a Constituição	111
4.4.2. Declaração de Inconstitucionalidade com Apelo ao Legislador.....	113
5. Hermenêutica Tradicional.....	113
6. Métodos de Interpretação e Escolas de Interpretação	114
6.1. Interpretação Tradicional, Gramatical ou Literal (Quanto aos Elementos ou a Natureza)	114
6.2. Interpretação Histórico-Evolutiva (Quanto aos Elementos ou a Natureza)	119
6.3. Interpretação Histórica (Quanto aos Elementos ou a Natureza).....	121
6.4. Interpretação Teleológica ou Lógica (Quanto aos Elementos ou a Natureza)	122
6.5. Interpretação Sistemática (Quanto aos Elementos ou a Natureza)	124
6.6. Interpretação através de Pesquisa Científica	125
6.7. Interpretação Extensiva, Interpretação Restritiva e Interpretação Declarativa (Quanto ao Resultado da Interpretação).....	125

6.8. Interpretação Autêntica, Legislativa ou Legal (Quanto a Origem).....	126
6.9. Interpretação Doutrinária ou Privada (Quanto a Origem).....	127
6.10. Interpretação Judicial ou Jurisprudencial (Quanto a Origem).....	127
6.11. Da Interpretação em Favor da Liberdade.....	127
7. Interpretação do Direito do Trabalho.....	128
8. Interpretação das Normas Coletivas.....	128

CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NO TERRITÓRIO, NO TEMPO E NO ESPAÇO..... 131

1. No Território.....	131
2. No Tempo.....	132
3. No Espaço – Direito Internacional Privado do Trabalho.....	132
3.1. Aplicação da Lei Trabalhista no Território.....	133
3.1.1. Trabalho Permanente em um só País.....	134
3.1.2. Trabalho Transitório ou Intermitente pela Natureza do Serviço Executado em Diversos Países por Período de até 90 Dias.....	135
3.1.3. Transferência Provisória Superior a 90 Dias.....	136
3.1.4. Trabalho Prestado às Pessoas de Direito Público Internacional ou Equiparados (OIT, ONU, Representações Diplomáticas, Embaixadas ou Consulados).....	138
3.1.5. Direito Marítimo e Aéreo.....	144
3.1.6. Itaipu.....	147
3.1.7. Lei nº 7.064/82.....	148
3.1.7.1. Teorias.....	149
3.1.8. Contrato e Norma mais Favorável.....	152

CAPÍTULO 6 – PRINCÍPIOS..... 153

1. Conceito de Princípio.....	153
2. Conceito Tradicional de Princípio de Direito.....	153
3. Conceito de Princípios Constitucionais.....	154
3.1. Eficácia dos Princípios Constitucionais.....	155
3.2. Regras e Princípios Constitucionais na Visão de Canotilho.....	158
3.2.1. Função dos Princípios para Canotilho.....	159
3.3. Funções dos Princípios para o Direito Moderno.....	160
3.4. Princípios, Regras e Valores Constitucionais na Visão Moderna Brasileira.....	162
4. Princípios x Fontes – Visão Trabalhista.....	164

5. Princípios Aplicáveis ao Direito do Trabalho	165
5.1. Princípios Universais de Direito do Trabalho.....	165
5.2. Princípios Gerais Constitucionais de Direito do Trabalho.....	166
5.3. Princípios Constitucionais Específicos de Direito do Trabalho.....	167
5.4. Princípios Gerais Aplicáveis ao Direito do Trabalho.....	168
CAPÍTULO 7 – PRINCÍPIOS DE DIREITO DO TRABALHO	169
1. Introdução	169
2. Espécies.....	171
2.1. Princípio da Prevalência da Condição mais Benéfica ao Trabalhador	171
2.1.1. Requisitos	172
2.1.2. Condição Favorável	172
2.1.3. Habitualidade na Concessão do Benefício.....	173
2.1.4. Concessão Voluntária e Incondicional.....	174
2.1.5. Inexistência de Impedimento Legal.....	176
2.1.6. Exceções ao Princípio da Prevalência da Condição mais Favorável ao Trabalhador.....	177
2.2. Princípio da Norma mais Favorável.....	179
2.3. Princípio do <i>In Dubio Pro Misero</i> ou <i>In Dubio Pro Operario</i>	182
2.3.1. Requisitos	184
2.4. Princípio da Primazia da Realidade	186
2.5. Princípio da Intangibilidade e da Irredutibilidade Salarial	191
2.6. Princípio da Continuidade da Relação de Emprego.....	192
2.7. Princípio da Continuidade da Empresa, ou da Preservação da Empresa, ou Função Social da Empresa.....	193
2.8. Princípio da Inalterabilidade Contratual <i>In Pejus</i>	202
2.8.1. Exceções.....	203
2.9. Princípio da Irrenunciabilidade e da Intransacionabilidade.....	205
2.9.1. Conciliação Judicial e Extrajudicial.....	220
2.9.2. Renúncias e Transações Previstas em Lei ou Toleradas pela Jurisprudência.....	221
2.9.3. Das Comissões de Conciliação Prévia e da Súmula nº 330 do TST	223
2.9.4. Renúncia e Transação de Direitos Privados.....	232
2.10. Princípio da Boa-fé.....	232
2.10.1. Princípio do Rendimento.....	234

2.11. Princípio da Alheabilidade ou <i>Ajenidad</i>	234
2.12. Princípio da Unidade, da Estabilidade ou da Segurança.....	235
CAPÍTULO 8 – RELAÇÃO DE EMPREGO	239
1. Natureza Jurídica da Relação de Emprego – Resumo das Teorias	240
1.1. Teoria Anticontratualista.....	240
1.2. Teoria Acontratualista ou Paracontratualista	242
1.3. Teoria Contratualista e Teoria Eclética ou Sincrética.....	243
1.3.1. Evolução Histórica da Teoria Contratualista	244
1.3.2. Teoria do Arrendamento ou Locação.....	244
1.3.3. Teoria da Compra e Venda	244
1.3.4. Teoria do Mandato.....	245
1.3.5. Teoria da Sociedade.....	245
CAPÍTULO 9 – REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	247
1. Conceito e Caracterização.....	248
2. Empregado Urbano ou Rural.....	249
2.1. Pessoaalidade	249
2.2. Subordinação Jurídica	252
2.2.1. Subordinação Direta e Indireta.....	254
2.2.2. Subordinação Objetiva e Subjetiva.....	255
2.2.3. Parassubordinação.....	256
2.2.4. Subordinação Estrutural ou Integrativa	258
2.3. Onerosidade.....	259
2.4. Habitualidade ou Não Eventualidade.....	265
2.5. Risco do Negócio do Empregador.....	270
2.6. <i>Ajenidad</i> ou Alheabilidade ou Alienação	273
2.7. Exclusividade	276
CAPÍTULO 10 – TRABALHADORES E EMPREGADOS ESPECIAIS	277
1. Trabalhador Eventual	277
2. Adventícios.....	282
3. Autônomo.....	282
4. Profissionais Liberais.....	284

5. Trabalhador Avulso Portuário e Não Portuário.....	285
5.1. Trabalhador Avulso.....	285
5.2. Conceito.....	286
5.3. Avulso Portuário.....	290
5.4. Competência da Justiça do Trabalho.....	292
5.5. Trabalho Portuário.....	292
5.5.1. Breve Histórico.....	292
5.5.2. Princípios.....	293
5.5.3. Trabalho Portuário.....	296
5.6. OGMO.....	299
5.7. Instalações Portuárias.....	300
5.8. Trabalhador Portuário e Trabalhador Portuário Avulso.....	301
5.9. Direitos dos Trabalhadores Avulsos.....	302
6. Trabalhador Temporário.....	304
7. Relação de Emprego entre Cônjuges ou Companheiros.....	304
8. Relação de Emprego Entre Pai e Filho e entre Parentes.....	305
9. Trabalhadores Intelectuais.....	306
10. Altos Empregados ou Empregados de Confiança.....	307
10.1. Conceito.....	307
10.2. Espécies.....	307
11. Pastor e Igreja ou Padre e Igreja.....	311
12. Representante Comercial.....	311
12.1. Conceito.....	311
12.2. Semelhanças e Distinções entre Vendedor Empregado e Representante Comercial.....	311
13. Cooperado x Cooperativa.....	314
13.1. Conceito.....	314
13.2. Natureza Jurídica.....	315
13.3. Princípios.....	316
13.4. Normas e Legislações Aplicáveis.....	317
13.5. Objetivo.....	318
13.6. Vínculo entre o Cooperado e a Cooperativa ou entre o Cooperado e o Tomador.....	318
14. Estagiário.....	321
14.1. Requisitos para a Validade do Estágio.....	322
14.2. Tipos de Estágio e Tempo Máximo de Duração.....	323
14.3. Jornada de Trabalho do Estagiário.....	323

14.4. Direitos do Estagiário após a Lei nº 11.788/08	324
15. Mãe Crecheira, Mãe Social, Mãe Substituta	324
16. Índio	329
17. Trabalho Voluntário.....	330
18. Trabalho do Preso	331
19. Transportador Autônomo de Cargas.....	333
CAPÍTULO 11 – EMPREGADOS DOMÉSTICOS	335
1. Histórico e Regulamentação Legal.....	335
2. Contrato e Conceito	336
3. Eficácia dos Direitos Constitucionais do Empregado Doméstico	347
4. Direitos.....	349
4.1. Salário Mínimo.....	352
4.2. Irredutibilidade, Intangibilidade e Impenhorabilidade de Salário	358
4.3. Décimo Terceiro Salário	359
4.4. Repouso Semanal Remunerado e Feriados.....	359
4.5. Férias Acrescidas de 1/3	360
4.6. Licença-Maternidade, Paternidade e Estabilidade Gestante	364
4.7. Aviso Prévio, Contrato Determinado, Justa Causa e Verbas da Rescisão	369
4.8. Vale-transporte	371
4.9. FGTS e Seguro-Desemprego.....	372
5. Da Jornada, Intervalo e Adicional Noturno.....	372
6. Do Menor Doméstico	374
7. Da Prescrição para o Doméstico.....	375
8. Representação em Juízo.....	377
9. Documentos e Testemunhas.....	378
10. Sucessão	378
11. Normas Coletivas e Sindicato.....	379
12. Princípios.....	380
13. Contrato Por Obra Certa – Construção ou Reforma de Imóvel	380
CAPÍTULO 12 – TRABALHADOR RURAL	383
1. Histórico.....	383
2. Campo de Aplicação	383
3. Conceito e Enquadramento Legal.....	385

4. Propriedade Rural e Prédio Rústico.....	393
5. Conceito de Empregador Rural	393
5.1. Consórcio de Empregadores Rurais.....	395
5.2. Grupo Econômico Rural.....	396
6. Trabalhadores Rurais	396
6.1. Contrato Misto.....	398
7. Distinções Entre o Empregado Rural e o Urbano – Lei nº 5.889/73.....	399
7.1. Peculiaridades do Trabalhador Rural e Distinções	399
7.1.1. Aviso Prévio.....	399
7.1.2. Intervalo Interjornada.....	399
7.1.3. Intervalo	400
7.1.4. Horário e Adicional Noturno.....	400
7.1.5. Safrista	401
7.1.6. Utilidades.....	401
7.1.7. Moradia.....	402
7.1.8. FGTS e PIS.....	403
7.1.9. Salário-família	403
7.1.10. Insalubridade e Periculosidade	403
7.1.11. Discriminação a Idade.....	404
7.1.12. Enquadramento Sindical e Categoria Diferenciada.....	404
7.1.13. Prescrição Parcial	405
CAPÍTULO 13 – EMPREGADOR.....	411
1. Despersonalização do Empregador.....	411
1.1. Empregador – Empresa	411
1.2. Empregador “por Equiparação”.....	413
1.3. Empresa e Estabelecimento.....	415
1.3.1. Alienação do Estabelecimento. Trespasse. Visão Civil.....	417
2. Desconsideração da Pessoa Jurídica	418
2.1. Criação da Pessoa Jurídica	418
2.2. Pessoa Jurídica – Natureza Jurídica.....	418
2.3. Desconsideração da Pessoa Jurídica	419
2.3.1. Requisitos	421
2.4. Origem Histórica	421

2.5. Terminologia.....	422
2.6. Direito do Consumidor e Direito do Trabalho.....	422
3. Responsabilidade Entre Sócio e Sociedade.....	423
3.1. Responsabilidade Ilimitada.....	424
3.2. Responsabilidade Limitada.....	425
3.3. Sociedade Limitada (arts. 1.052/1.087 do Código Civil).....	425
3.4. Teoria <i>Ultra Vires</i>	426
3.5. Responsabilidade Solidária ou Subsidiária entre Sócio e Sociedade.....	427
4. Grupo Econômico.....	428
4.1. Conceito.....	428
4.2. Grupo por Subordinação e por Coordenação.....	429
4.3. Requisitos para a Caracterização.....	434
4.4. Pessoas Físicas ou Jurídicas que Não Exploram Atividade Lucrativa.....	435
4.5. Solidariedade.....	437
4.6. Aspecto Processual.....	439

CAPÍTULO 14 – SUCESSÃO DE TITULARES DA EMPRESA OU DE EMPRESÁRIOS.....

1. Conceito.....	441
1.1. Nomenclatura.....	442
1.2. Transferência.....	444
1.3. Provisória ou Definitiva.....	446
1.4. Título Público ou Privado.....	446
1.4.1. Privatização ou Desestatização.....	447
1.4.2. Estatização.....	449
1.4.3. Substituição de Concessionário de Serviço Público.....	450
1.4.4. Desmembramento de Município.....	453
1.4.5. Cartórios Extrajudiciais.....	453
1.4.6. Leilão Público ou Hasta Pública.....	458
1.4.7. Lei.....	460
1.5. Formas Especiais de Sucessão.....	461
1.5.1. Liquidação Extrajudicial.....	461
1.6. Oneroso ou Gratuito.....	462
1.7. Sucessor Continua Explorando a mesma Atividade-fim que o Sucedido.....	462

1.8. Desnecessária a Continuidade da Prestação de Serviços do Empregado	463
1.9. O Sucedido Fica Desonerado das Dívidas Trabalhistas após a Sucessão	464
2. Natureza Jurídica	465
CAPÍTULO 15 – TERCEIRIZAÇÃO	469
1. Terminologia	469
2. Conceito	470
3. Fundamentos	471
4. Divisão	473
5. Brasil – Histórico Legislativo	476
6. Estudos de alguns casos	478
6.1. Art. 455 da CLT	479
6.1.1. Dono da Obra	480
6.2. Lei nº 6.019/74	480
6.3. Lei nº 7.102/83	483
6.3.1. Diferenças: Vigilante, Segurança e Vigia	484
6.4. Art. 442, Parágrafo Único, da CLT – Sociedades Cooperativas	487
6.5. Administração Pública e o Art. 37, II, da CRFB	488
6.6. Súmula nº 331, III, do TST	489
6.7. Terceirização geral – arts. 4º-A e ss. da Lei nº 6.019/14	491
7. Da responsabilidade	493
7.1. Responsabilidade do Intermediador de Mão de Obra	493
7.2. Responsabilidade do Tomador de Mão de Obra	493
7.2.1. Tomador privado	493
7.2.2. Tomador Público	494
7.2.3. Outros Casos Expressos	497
8. Direitos do Trabalhador Terceirizado	497
CAPÍTULO 16 – CONTRATO DE TRABALHO	499
Título I – Fases de Formação do Contrato	499
Título II – Contrato de Trabalho	504
1. Conceito	504
2. Contrato Intermitente	507
3. Denominação	510

4. Características.....	510
5. Morfologia ou Formação.....	512
CAPÍTULO 17 – REQUISITOS OU ELEMENTOS DO CONTRATO DE TRABALHO....	513
1. Elementos Essenciais.....	513
1.1. Elementos Essenciais Extrínsecos	514
1.1.1. Agente Capaz.....	514
1.1.1.1. Idade	516
1.1.1.2. Emenda Constitucional nº 20/98	517
1.1.1.3. Idade para o Trabalho	518
1.1.1.4. Do Contrato de Trabalho do Menor de 16 Anos.	519
1.1.1.5. Capacidade Relativa.....	524
1.1.1.6. Idade	524
1.1.1.7. Mulher	529
1.1.1.8. Menor Aprendiz.....	530
1.1.2. Objeto Lícito.....	532
1.1.2.1. Possibilidade Física do Objeto	538
1.1.2.2. Determinação do Objeto.....	539
1.1.3. Formação Proibida, Forma Prescrita ou Não Defesa em Lei e “Proibição Legal”.....	539
1.1.3.1. Estudo de Alguns Casos	543
1.1.3.2. Policial Civil, Militar	544
1.1.3.3. Condições Especiais.....	546
1.1.4. Ausência dos Requisitos Essenciais.....	546
1.1.4.1. Características da Nulidade Absoluta	547
1.1.4.2. Características da Nulidade Relativa – Art. 177 do CC.	547
1.1.4.3. Restituição ao Estado Anterior – Art. 182 do CC	547
1.2. Elementos Essenciais Intrínsecos (ou Requisitos Intrínsecos).....	548
1.2.1. Defeitos do Negócio Jurídico	548
1.2.1.1. Erro, Dolo e Coação.....	548
1.2.1.2. Consequência da Nulidade Relativa – Erro, Dolo e Coação.....	549
1.2.1.3. Estado de Perigo e Lesão.....	549
1.2.1.4. Simulação – Art. 167 do Código Civil.....	550
1.2.1.5. Fraude.....	551
1.2.2. Causa – Art. 140 do CC.....	551

2. Elementos Naturais.....	552
3. Elementos Acidentais.....	552

CAPÍTULO 18 – ESPÉCIES DE CONTRATO DE TRABALHO..... 555

Título I – Quanto ao tempo (Contrato por Prazo Determinado)..... 555

1. Teoria Geral e Regra.....	555
2. Forma.....	556
3. Hipóteses.....	557
4. Contrato a Termo ou Sob Condição Resolutiva.....	558
5. Duração.....	563
5.1. Contrato com Prazo Superior ao Estabelecido em Lei.....	566
6. Prorrogação e Continuação.....	567
7. Suspensão, Interrupção e Estabilidade.....	569
8. <i>Dies ad Quem</i> do Contrato a Termo.....	571
9. Sucessão de Contratos a Termo.....	573
10. Requisitos para Sua Validade.....	575
11. Tipos.....	577
11.1. Art. 443, § 2º, da CLT.....	577
11.1.1. Contrato de Experiência.....	577
11.2. Lei de Estímulo aos Novos Empregos – Lei nº 9.601/98.....	583
11.3. Obra Certa – Lei nº 2.959/56.....	585
11.4. Safra – Art. 14 da Lei nº 5.889/73.....	587
11.5. Artista – Lei nº 6.533/78.....	587
11.6. Técnico Estrangeiro – Decreto-Lei nº 691/69.....	588
11.7. Atleta Profissional – Lei nº 9.615/98.....	589
11.8. Contrato Temporário – Lei nº 6.019/74.....	591
11.9. Empregados Contratados ou Transferidos para Trabalho no Exterior – Lei nº 7.064/82.....	591
12. Contrato por Prazo Determinado com Cláusula Assecuratória de Rescisão Antecipada Recíproca.....	592
13. Extinção do Contrato por Prazo Determinado e Seus Efeitos.....	593
13.1. Extinção Natural do Contrato a Termo – Contrato de Safra, Temporário e Obra Certa.....	595
Título II – Quanto aos Sujeitos Ativos (Número de Empregados).....	597
14. Contrato de Equipe.....	597
14.1. Conceito e Características.....	597
15. Contrato Intermitente.....	599

CAPÍTULO 19 – DURAÇÃO DO TRABALHO	601
1. Fundamento	601
2. Jornada e Horário de Trabalho	601
3. Trabalho Extraordinário	603
4. Tempo ou Trabalho Além do Limite Legal ou Contratual	603
4.1. Tempo a Disposição	603
4.1.1. Art. 4º da CLT	603
4.1.2. Horas <i>In Itinere</i> – vigente antes da Lei nº 13.467/17	606
4.1.2.1. Itinerário Casa-Trabalho-Casa – antes da Lei nº 13.467/17	607
4.1.2.2. Empresa Situada em Local de Dificil Acesso ou Não Guarnecida por Transporte Público e “Regular” – antes da Lei nº 13.467/17	608
4.1.2.3. Condução Fornecida pelo Empregador – antes da Lei nº 13.467/17	609
4.1.3. Sobreaviso e Prontidão	609
4.1.4. Intervalo não Previsto em Lei	612
4.1.5. Intervalo não Concedido ou Suprimido	613
4.1.6. Intervalo Concedido Parcialmente	616
4.1.7. Trabalho Além da Jornada	617
4.1.7.1. Horas Extras Obrigatórias	618
5. Compensação de Jornada	619
5.1. Limite de Dez Horas por Dia	621
5.2. Limite de Duas Horas por Dia	622
5.3. Forma	622
5.4. Prazo Máximo	624
5.4.1. Condições Especiais	624
5.4.2. Empregado Público	624
6. Turnos Ininterruptos de Revezamento	625
7. Alteração da Jornada	627
8. Contrato por Tempo Parcial	629
9. Jornada Noturna	632
9.1. Hora Extra Noturna	634
10. Jornadas Especiais	634
10.1. Advogado	634
10.1.1. Acordo	635
10.1.2. Norma Coletiva	635
10.1.3. Exclusividade ou Dedicção Exclusiva	635

10.1.4. Conceito.....	636
10.1.5. Hora Extra e Noturna do Advogado.....	638
10.2. Engenheiros e Médicos.....	638
10.3. Digitadores.....	638
10.4. Telefonistas.....	639
10.5. Professores.....	640
11. Trabalhadores Excluídos.....	643
11.1. Constitucionalidade do Art. 62 da CLT.....	644
11.2. Excluídos.....	645
11.2.1. Empregado de Confiança que Tenha Padrão mais Elevado de Vencimentos.....	645
11.2.2. Função de Confiança.....	645
11.2.3. Primeiro Grupo – “Gerente”.....	647
11.2.4. Segundo Grupo – “Gerentão”.....	647
11.2.5. Percepção de Gratificação de 40% ou Majoração Salarial Correspondente a 40%.....	652
11.2.6. Terceiro Grupo – Diretores.....	653
11.3. Trabalhadores Externos.....	655
11.3.1. Primeiro Grupo.....	656
11.3.1.1. Trabalhador em Domicílio.....	656
11.3.1.2. Motoristas.....	658
11.3.2. Segundo Grupo.....	658
11.3.3. Terceiro Grupo.....	659
11.3.4. Anotação na CTPS da Condição de Trabalhador Externo....	659
11.4. Teletrabalho.....	659
12. Adicional de Hora Extra (cabimento) e horas extras obrigatórias.....	661
12.1. Intervalo Intra jornada Suprimido.....	661
12.2. Art. 61 da CLT.....	663
12.2.1. Hora Extra Obrigatória.....	663
12.3. Ferroviário.....	665
13. Invalidez do Acordo de Compensação.....	665
14. Pré-contratação de Horas Extras.....	668
15. Valores dos Adicionais de Horas Extras.....	669
16. Supressão das Horas Extras.....	669
17. Base de Cálculo das Horas Extras e Integração.....	670
18. Cartões de Ponto.....	672
19. Sinopse.....	674

CAPÍTULO 20 – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E FERIADOS 677

1. Breve Histórico.....	677
2. Denominação.....	678
3. Finalidade.....	678
4. Natureza Jurídica.....	678
5. Campo de Aplicação.....	679
6. Características do Descanso.....	680
7. Requisitos.....	681
8. Descanso Após o 7º Dia.....	684
9. Atividades Autorizadas a Funcionarem aos Domingos/Escala de Reve- zamento.....	686
9.1. Compensação de Jornada – Trabalho 12 x 12, 12 x 24 e 12 x 36 – Descanso Semanal.....	690
10. Trabalho em Dia de Repouso e Feriado.....	692
11. Feriados.....	693
12. Remuneração do Repouso Semanal.....	696

CAPÍTULO 21 – INTERVALOS INTRAJORNADA E INTERJORNADAS 701

1. Conceito e Finalidade.....	701
2. Natureza Jurídica.....	701
3. Hipóteses.....	701
3.1. Intervalos Entrejornadas ou Interjornadas.....	701
3.2. Intervalos Intrajornadas.....	702
4. Intervalo para Repouso e Alimentação.....	702
4.1. Duração.....	702
4.2. Controle.....	705
4.3. Redução.....	706
4.4. Prorrogação do Intervalo e Concessão de Intervalo não Previsto em Lei.....	708
4.5. Transação, Renúncia ou Supressão.....	708
4.6. Intervalo Trabalhado ou Concedido Parcialmente – Art. 71, § 4º, da CLT.....	709
5. Intervalo do Digitador.....	709
6. Call Center, Telemarketing ou Teleatendimento.....	710
7. Intervalo entre Dois Dias de Trabalho.....	711
8. Intervalo para Amamentação.....	711

CAPÍTULO 22 – FÉRIAS	713
1. Breve Histórico – Brasil	713
2. Aplicação	713
3. Conceito e Fundamentos	714
4. Natureza Jurídica	715
5. Período de Férias e duração	716
6. Aquisição do Direito	721
7. Férias Proporcionais	722
7.1. Pedido de Demissão, Justa Causa e Convenção da OIT	723
8. Faltas no Período Aquisitivo	726
9. Concessão	727
9.1. Período de Concessão	727
9.2. Forma de Pagamento	729
9.3. Terço Constitucional	730
9.3.1. Terço Constitucional sobre o Abono	731
9.4. Concessão Fora do Prazo	732
10. Época das Férias – Períodos – Regra Especial	733
11. Fracionamento das Férias	733
12. Proibição de Trabalho a Outro Empregador	734
13. Comunicação das Férias e época do pagamento	735
14. Férias Coletivas	736
15. Abono de Férias	736
16. Efeitos da Cessação do Contrato de Trabalho	737
17. Prescrição	738
CAPÍTULO 23 – SALÁRIO	739
1. Salário	739
1.1. Conceito	740
1.2. Natureza Jurídica do Salário	740
2. Remuneração	741
2.1. Conceito	741
2.1.1. Gorjeta	741
2.1.2. Integração	748
2.2. Luvas e Bicho	750
3. Elementos do salário	751
3.1. Breves comentários às modificações trazidas pela Lei nº 13.467/17 ao art. 457 da CLT	753

4. Salário-utilidade.....	754
4.1. Conceito e Requisitos	754
4.2. Pagamento em Dinheiro	756
4.3. Espécies e Valor da Utilidade.....	757
4.4. Descontos	759
4.5. Tipos de Utilidades	762
4.5.1. Alimentação.....	762
4.5.2. PAT (Lei nº 6.321/76).....	764
4.5.3. Etapa.....	765
4.5.4. Habitação.....	765
4.5.5. Transporte	766
4.5.6. Vale-transporte.....	768
4.5.7. Vestuário	770
4.5.8. Higiene, Previdência, Saúde, Educação e Lazer	772
4.5.9. Cultura	774
5. Gratificações.....	774
5.1. Gratificação de Função.....	778
5.2. Gratificação Semestral	779
5.3. Gratificação de Quebra de Caixa	779
5.4. Gratificação Natalina ou Décimo Terceiro Salário.....	780
5.5. Gratificação de Balanço ou Participação nos Lucros	784
5.6. Gratificação por Tempo de Serviço.....	786
6. Comissões	786
6.1. Vendedor Pracista e Representante Comercial – Comissões.....	791
7. Prêmio	793
7.1. Conceito.....	793
8. Ajuda de Custo e Diárias de Viagem	795
9. Complementação de aposentadoria	796
10. Adicionais.....	798
10.1. Conceito.....	798
10.2. Tipos.....	799
10.2.1. Adicional Noturno.....	799
10.2.2. Adicional de Hora Extra	801
10.2.3. Art. 61 da CLT.....	802
10.2.4. Invalidez do Acordo de Compensação.....	804

10.2.5. Valores dos Adicionais de Horas Extras	805
10.2.6. Adicional de Insalubridade e Periculosidade	805
10.2.6.1. Introdução	805
10.2.6.2. Taxatividade	806
10.2.6.3. Insalubridade	809
10.2.6.4. Periculosidade	814
10.2.6.5. Enquadramento das Atividades Insalubres e Perigosas e Prova Pericial	817
10.2.6.6. Acumulação dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	820
10.2.7. Adicional de Penosidade	821
10.2.8. Adicional de Transferência	822
11. Abonos	826
12. Verba de Representação	826
13. PIS-PASEP	827
14. <i>Stock Options</i>	828
15. Projeções ou integrações	829
15.1. Considerações Gerais	829
15.2. Habitualidade	830
15.2.1. 13º Salário	831
15.2.2. Férias	832
15.2.3. Aviso Prévio e Parcelas da Rescisão Contratual	833
15.2.4. RSR	834
15.2.5. Comissionistas	835
CAPÍTULO 24 – AJUSTE E FIXAÇÃO SALARIAL	837
1. Fixação do Salário	837
1.1. Quanto ao Valor	839
1.2. Limitações ao Valor Mínimo do Salário	839
1.2.1. Salário Mínimo	840
1.2.2. Salário Mínimo Profissional Legal – Absoluto	844
1.2.3. Salário Mínimo Profissional Relativo	845
1.2.4. Salário Mínimo Normativo Sindical	845
2. Irredutibilidade Salarial – Flexibilização	845
3. Intangibilidade Salarial	850
3.1. Descontos Permitidos em Lei	851

4. Tipos de Salários.....	860
5. Pagamento do Salário.....	865
5.1. Periodicidade.....	865
6. Modo e época de Pagamento do Salário.....	865
7. Moeda Estrangeira.....	866
8. <i>Truck System</i>	868
9. Retenção.....	868
10. Forma de Pagamento.....	868
11. Atraso no Pagamento do Salário.....	869
12. Prova do Pagamento do Salário.....	869
13. Cessão do Salário ou de Crédito Trabalhista.....	870
CAPÍTULO 25 – DANO	871
1. Conceito de Dano.....	871
1.1. Dano Reflexo ou em Ricochete.....	871
2. Indenização – Requisitos.....	872
2.1. Dano.....	872
2.1.1. Dano Patrimonial.....	873
2.1.2. Dano Emergente ou Positivo.....	873
2.1.3. Lucro Cessante ou Dano Futuro.....	874
2.2. Ato Ilícito.....	874
2.3. Abuso de Direito.....	875
2.4. Atividade de Risco.....	876
2.5. Nexo Causal.....	880
2.6. Nexo Concausal ou Concausa.....	880
3. Acumulação das Indenizações – Acidente de Trabalho.....	881
3.1. Benefício Previdenciário x Indenização por Acidente de Trabalho.....	881
3.1.1. Acidente de Trabalho sem Sequelas.....	881
3.1.2. Acidente de Trabalho com Sequela – Invalidez.....	884
3.1.3. Prescrição.....	890
3.1.4. Fluência do Prazo Prescricional.....	893
4. Dano Moral ou extrapatrimonial.....	894
4.1. Espécies.....	894
4.2. Conceito.....	897
4.3. Transmissibilidade.....	905

4.4. Quantificação da Indenização do Dano Moral.....	905
4.4.1. Quantificação.....	906
4.5. Dano Moral Vertical e Horizontal.....	909
4.6. Dano Moral Coletivo.....	909
4.6.1. Direitos e Interesses Difusos.....	910
4.6.2. Direitos e Interesses Coletivos.....	911
4.6.3. Direitos e Interesses Individuais Homogêneos.....	912
4.7. Assédio Moral ou Psicoterrorismo.....	914
4.7.1. Reparação.....	915
4.8. Assédio Sexual.....	915
4.9. Correção Monetária e Juros de Mora Incidentes sobre o Valor da Indenização por Danos Morais.....	917
5. Descontos Indenizatórios por Dano Patrimonial.....	919
6. Limite de Desconto.....	920
CAPÍTULO 26 – IGUALDADE SALARIAL.....	921
1. Equiparação Salarial.....	921
1.1. Requisitos.....	921
1.1.1. Contemporaneidade.....	922
1.1.2. Mesmo Empregador.....	923
1.1.3. Identidade de Atribuições.....	924
1.1.4. Mesma Localidade × Mesmo Estabelecimento.....	926
1.1.5. Diferença de Tempo na Função não Superior a Dois Anos a Favor do Modelo × Diferença de Tempo no emprego não Superior a Quatro Anos a Favor do Modelo.....	926
1.1.6. Identidade de Produtividade e Perfeição Técnica.....	927
1.1.7. Inexistência de Plano de Cargos e Salários com Previsão Alternada de Promoção por Antiguidade e Merecimento × Inexistência de Plano de Cargos e Salários, podendo conter previsão de promoção por merecimento e/ou por antiguidade.....	927
1.1.8. Mesmo Regime Jurídico e Empregado Público.....	929
1.1.9. O Modelo não Pode Ser Empregado Readaptado.....	930
1.1.10. Desnível Salarial Originado de Sentença × Equiparação em cadeia vedada.....	930
1.1.11. Discriminação salarial por etnia ou sexo.....	930
1.1.12. Número de Paradigmas.....	930
1.1.13. Ônus da Prova.....	931

2. Enquadramento e Desvio de Função	931
3. Salário-substituição	932
3.1. Conceito e Requisitos	932
4. Isonomia entre Brasileiro e Estrangeiro	934
5. Isonomia entre o Trabalhador Temporário e o Efetivo	935

CAPÍTULO 27 – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1. Suspensão e Interrupção.....	937
2. Suspensão.....	937
2.1. Conceito e Características.....	937
2.2. Obrigações das Partes Durante a Suspensão Contratual.....	939
2.3. Prescrição	940
2.4. Despedida Injusta no Curso da Suspensão.....	941
3. Hipóteses de Suspensão.....	942
3.1. Serviço Militar Obrigatório – Art. 472 da CLT.....	942
3.2. Encargos Cíveis Públicos.....	942
3.3. Mandato Sindical.....	942
3.4. Suspensão Disciplinar.....	943
3.5. Suspensão para Responder a Inquérito Judicial.....	943
3.6. Diretor Eleito de S/A.....	944
3.7. Greve – Lei nº 7.783/89.....	944
3.8. Auxílio-doença	944
3.9. Aposentadoria por Invalidez.....	946
3.10. Licença-maternidade	947
3.11. Acidente de Trabalho.....	952
3.12. Suspensão para Curso	952
3.13. Faltas Injustificadas	953
3.14. Afastamento por até Seis Meses	953
4. Interrupção do Contrato de Trabalho.....	953
4.1. Conceito.....	953
4.2. Hipóteses de Interrupção.....	953

CAPÍTULO 28 – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – SAÚDE DO TRABALHADOR

1. Introdução	957
2. Meio Ambiente do Trabalho.....	957
2.1. Breve Histórico.....	957

2.2. Convenções da OIT.....	960
2.3. Noções de saúde e segurança.....	962
2.4. Meio ambiente	963
2.5. Princípios Ambientais Constitucionais.....	963
2.6. Saúde e Segurança no Meio Ambiente do Trabalho.....	964
3. Conclusão.....	967
CAPÍTULO 29 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	969
1. Alteração das Cláusulas Contratuais.....	969
2. Classificação das Alterações de Cláusulas Contratuais.....	969
2.1. Obrigatória e Voluntária	970
2.2. Quantitativa e Qualitativa	972
2.3. Lícitas ou Ilícitas.....	972
2.4. Alterações de Cláusulas Contratuais	973
3. Novação.....	983
4. <i>Ius Resistentiae</i> e <i>Ius Variandi</i>	985
CAPÍTULO 30 – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.....	987
1. Terminologia	987
2. Causas.....	988
2.1. Extinção Normal.....	988
2.1.1. Terminação Antecipada do Contrato a Termo	989
2.1.1.1. Iniciativa do Empregador	989
2.1.1.2. Iniciativa do Empregado.....	991
2.1.1.3. Força Maior e Culpa Recíproca.....	991
2.1.2. Contratos Submetidos a Condição Resolutiva	992
2.2. Extinções Anormais – Espécies ou Modos	992
2.2.1. Resilição.....	993
2.2.2. Resolução.....	993
2.2.3. Rescisão	993
2.2.4. Força Maior.....	994
2.2.5. <i>Factum Principis</i>	994
2.2.6. Morte.....	996
2.2.7. Extinção da Empresa, Fechamento ou Falência	996
2.2.8. Aposentadoria	997
2.2.9. <i>Ope Judicis</i>	1003

CAPÍTULO 31 – RESILIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1005
1. Distrato.....	1005
2. Dispensa ou Despedida	1008
2.1. Conceito.....	1008
2.2. Natureza Jurídica	1009
2.3. Modo, Efeito e Tipos	1010
2.4. Requisitos.....	1010
3. “Pedido de” demissão.....	1012
3.1. Conceito.....	1013
3.2. Natureza Jurídica	1013
3.3. Modo e Efeito	1013
3.4. Requisitos.....	1013
3.5. Penalidade Prevista no art. 477, § 8º, da CLT	1016
3.6. Quitação parcial	1019
CAPÍTULO 32 – AVISO PRÉVIO	1021
1. Histórico.....	1021
2. Conceito e Regras Gerais	1021
3. Forma.....	1024
4. Extinção do Contrato	1024
5. Natureza Jurídica	1025
5.1. Trabalhador.....	1025
5.2. Indenizado pelo Empregador.....	1025
5.3. Indenizado pelo Empregado	1027
6. Prazo e Retratação	1028
6.1. Contagem	1029
7. Finalidade.....	1029
8. Efeitos	1029
8.1. Empregado Urbano	1029
8.1.1. Jornada Reduzida ou Dispensa do Trabalho por Sete Dias.....	1029
8.1.2. Jornada Reduzida Não Concedida.....	1031
8.1.3. Integração ao Tempo de Serviço do Aviso Prévio Indenizado	1031
8.2. Empregado Rural.....	1032
8.3. Doméstico.....	1033

9. Prazo do Aviso Prévio.....	1033
10. Aviso Prévio Proporcional	1034
10.1. Aviso Prévio Proporcional ao Tempo de Serviço.....	1034
10.2. Campo de Aplicação.....	1036
10.3. Prazo	1036
10.4. Aviso Prévio Trabalhado – Art. 488 da CLT.....	1036
10.5. Aviso Prévio Não Trabalhado – Conversão em Pecúnia: Integração ao Tempo de Serviço e Natureza	1037
10.6. Aplicabilidade ou Não das Demais Regras da CLT.....	1037
10.7. Renúncia – Súmula nº 276 do TST e Negociação Coletiva.....	1038
11. Contrato a Termo.....	1039
12. Cabimento	1039
13. Base de Cálculo do Aviso Prévio	1040
14. Estabilidade.....	1041
15. Justa Causa.....	1041
16. Professor	1042
CAPÍTULO 33 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1043
Título I – Justa Causa	1043
1. Poder Disciplinar.....	1044
1.1. Teoria Penalista	1044
1.2. Teoria Civilista	1044
1.3. Teoria Administrativista.....	1044
1.4. Teoria do Direito Especial ou do Poder Especial.....	1044
2. Punições.....	1045
2.1. Gradação da Pena	1046
3. Tipos de Punição	1046
3.1. Advertência	1046
3.2. Suspensão.....	1046
3.3. Multa.....	1046
3.4. Justa Causa.....	1047
3.4.1. Sistema Legislativo	1048
3.4.2. Forma	1049
3.4.3. Tipos	1049
3.4.4. Requisitos para Aplicação da Justa Causa	1050

4. Estudo de algumas faltas.....	1060
4.1. Improbidade	1060
4.2. Incontinência de Conduta	1062
4.3. Mau Procedimento.....	1063
4.4. Negociação Habitual por Conta Própria ou Alheia Quando Constituir Concorrência a Empresa ou Negociação Habitual por Conta Própria ou Alheia Quando for Prejudicial ao Serviço.....	1065
4.5. Condenação Criminal Transitada em Julgado de Pena Privativa de Liberdade	1069
4.6. Desídia.....	1071
4.7. Embriaguez Habitual ou em Serviço	1073
4.8. Violação de Segredo da Empresa.....	1076
4.9. Insubordinação e Indisciplina	1079
4.10. Abandono de Emprego	1081
4.11. Ofensas Físicas Contra o Empregador, Superior Hierárquico ou Qualquer Pessoa	1083
4.12. Atos Lesivos da Honra e da Boa Fama	1084
4.13. Prática Constante de Jogos de Azar	1085
4.14. Perda da Habilitação ou Requisitos para Exercer a Profissão	1086
4.15. Atos Atentatórios à Segurança Nacional.....	1087
4.16. Falta Contumaz de Pagamento de Dívida.....	1092
4.17. Greve Declarada Ilegal ou Abusiva.....	1093
Título II – Despedida Indireta	1094
5. Nomenclaturas.....	1094
6. Conceito.....	1094
7. Requisitos.....	1095
8. Forma.....	1097
9. Pedido Justo de Demissão	1100
10. Tipos.....	1100
10.1. Serviços Superiores às Forças do Empregado, Defesos por Lei, Contrários aos Bons Costumes ou Alheios ao Contrato.....	1101
10.2. Tratado pelo Empregador ou Superior Hierárquico com Rigor Excessivo.....	1102
10.3. Correr Perigo Manifesto de Mal Considerável	1102
10.4. Descumprimento das Obrigações do Contrato de Trabalho.....	1103
10.5. Redução de Trabalho por Parte do Empregador Quando este for por Peça ou por Tarefa	1105
10.6. Art. 407 da CLT.....	1106

Título III – Culpa Recíproca	1106
11. Requisitos	1106
Título IV – Obrigações Decorrentes da Extinção do Contrato de Trabalho.....	1108
CAPÍTULO 34 – ESTABILIDADE.....	1111
1. Estabilidade e Garantia de Emprego	1111
2. Conceito.....	1112
3. Classificação da Estabilidade	1112
3.1. Quanto ao Tipo ou Forma	1112
3.2. Quanto à Duração.....	1114
3.3. Quanto ao Procedimento de Dispensa.....	1115
3.4. Quanto ao Interesse	1115
4. Contrato por Prazo Determinado	1116
5. Cargos e Atividades que Não Ensejam a Estabilidade.....	1116
6. Extinção da Estabilidade.....	1117
7. Ajuizamento da Ação Depois de Decorrido o Período de Estabilidade.....	1117
8. Reintegração e Readmissão	1118
9. Interrupção e Suspensão Contratual.....	1119
10. Hipóteses.....	1119
10.1. Estabilidade Decenal e FGTS	1119
10.1.1. Estabilidade Decenal e a Constituição de 1988	1120
10.1.2. Características	1121
10.2. Estabilidade Sindical.....	1121
10.2.1. Dirigente de Associação Profissional	1121
10.2.2. Dirigente Sindical.....	1122
10.2.3. Requisitos para Aquisição da Estabilidade.....	1124
10.2.4. Exceções	1128
10.2.5. Inquérito Judicial.....	1129
10.2.6. Características	1129
10.3. Estabilidade da Gestante.....	1130
10.3.1. Conhecimento pelo Empregador	1130
10.3.2. Conhecimento pela Empregada	1131
10.3.3. Reintegração ou Indenização.....	1133
10.3.4. Interrupção da Gravidez ou Morte da Mãe.....	1133
10.3.5. Estabilidade – Contrato a Termo	1136

10.3.6. Doméstica.....	1136
10.3.7. Características.....	1136
10.4. Estabilidade do Titular da CIPA.....	1137
10.4.1. Criação e Extinção.....	1137
10.4.2. Representante dos Empregados.....	1139
10.4.3. Extinção do Estabelecimento.....	1140
10.4.4. Características.....	1140
10.4.5. Ajuizamento da Ação após o Prazo da Estabilidade.....	1140
10.5. Estabilidade do Acidentado.....	1141
10.5.1. Empregados Excluídos.....	1141
10.5.2. Requisitos.....	1142
10.5.3. Acidente de Trabalho, Doença Profissional e Doença do Trabalho.....	1142
10.5.4. Comunicação do Acidente.....	1144
10.5.5. Cessação do Auxílio-Doença.....	1145
10.5.6. Alta Médica.....	1145
10.5.7. Constitucionalidade do Art. 118 da Lei nº 8.213/91.....	1145
10.5.8. Características.....	1146
10.5.9. Contrato de Experiência ou Contrato a Termo.....	1146
11. Outras Estabilidades.....	1147
11.1. Empregado Público – Art. 41 da CRFB.....	1147
11.2. Empregado Público – Art. 19 do ADCT.....	1150
11.3. Empregado Público e Servidor Público.....	1151
11.3.1. Empregado Público e Servidor Público.....	1151
11.3.2. Empregados Públicos Admitidos há Menos de 5 Anos da Constituição/88 sem Concurso Público e a EC nº 19/98.....	1152
11.3.3. Lei nº 9.962/00.....	1154
11.3.4. Regime Jurídico Único e a Lei nº 9.962/2000.....	1155
11.4. Empregado Público de Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista.....	1156
11.5. Aprendiz – Art. 433 da CLT.....	1158
11.6. Membro do Conselho Nacional da Previdência Social.....	1158
11.7. Membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia.....	1158
11.8. Membro da Comissão de Conciliação Prévia da Empresa.....	1159
11.9. Dirigentes Representantes dos Empregados nas Cooperativas... ..	1159
11.10. Representante da Comissão de Fiscalização das Gorjetas.....	1160

11.11. Representantes dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados	1160
11.12. Ato Discriminatório.....	1162
11.13. Leis Eleitorais.....	1163
11.14. Deficientes Físicos ou Reabilitados.....	1163
11.15. Portador do Vírus da AIDS	1166

CAPÍTULO 35 – FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Título I – FGTS

1. Histórico.....	1169
2. Opção	1170
3. Cabimento	1173
4. Regime do FGTS	1173
4.1. Contas Vinculadas do FGTS.....	1174
4.1.1. Opção Simples – Lei nº 5.107/66.....	1175
4.1.2. Opção Retroativa – Prevista na Lei nº 5.958/73	1175
4.1.3. Opção com Transação – Prevista na Lei nº 5.107/66.....	1177
5. Administração do Fundo.....	1177
6. Natureza Jurídica do FGTS.....	1178
7. Exceção	1179
8. Base de Cálculo	1180
9. Indenização Adicional de 40%.....	1180
10. Conversão de Regime Jurídico	1181
11. Saques	1182
12. Prescrição do FGTS	1186
13. Expurgos Inflacionários	1187

Título II – Indenização Por Tempo de Serviço.....

14. Indenização Por Tempo de Serviço	1189
15. Conceito.....	1190
16. Natureza Jurídica – Teorias.....	1190
16.1. Teoria do Crédito.....	1190
16.2. Teoria do Ressarcimento do Dano ou Assistencial	1191
16.3. Teoria do Risco Profissional, do Risco Criado ou da Teoria Objetiva	1191
16.4. Teoria da Previdência, Previdencial ou da Assistência Social.....	1191

16.5. Teoria da Pena ou Penal.....	1192
16.6. Teoria do Prêmio, Premial ou Prêmio Colaboração.....	1192
16.7. Teoria do Salário Diferido ou Retido.....	1192
16.8. Teoria do Abuso do Direito	1192
16.9. Teoria da Integração do Aviso Prévio.....	1193
17. Conclusão e Teorias mistas.....	1193

CAPÍTULO 36 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA..... 1195

1. Breve histórico	1195
2. Finalidade e Natureza Jurídica.....	1195
2.1. Introdução	1197
3. Prescrição	1197
3.1. Conceito.....	1197
4. Decadência.....	1199
4.1. Conceito.....	1199
4.2. Diferenças entre a Prescrição e a Decadência.....	1200
5. Normas Gerais de Prescrição	1201
6. Prescrição Trabalhista.....	1202
7. Espécies de Prescrição.....	1202
7.1. Extintiva	1202
7.2. Total.....	1203
7.3. Parcial	1204
8. Casos Especiais	1205
8.1. Menor	1205
8.2. Demais Casos	1206
9. Das Causas que obstem o fluxo do prazo prescricional.....	1206
9.1. Interrupção.....	1208
9.2. Demora na Citação	1209
9.2.1. Ajuizamento da Ação.....	1210
9.2.2. Arquivamento	1210
9.2.3. Contagem do Prazo Interrompido.....	1211
9.2.4. Protesto Judicial.....	1212
9.3. Suspensão e Impedimento.....	1212
10. Contagem da Prescrição.....	1214
10.1. <i>Dies a Quo</i> (Termo Inicial da Contagem do Prazo).....	1215
10.1.1. Extintiva – Prazos – Jurisprudência.....	1215

em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Decorre daí que não podem os atos formalizadores criar direitos e obrigações, porque tal é vedado num dos postulados fundamentais que norteiam nosso sistema jurídico: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).

Depois da Constituição de 1988, até a Emenda Constitucional nº 32/2001, conforme entendimento majoritário, os decretos autônomos foram indiretamente proibidos, como se conclui de dois dispositivos constitucionais:

Art. 84, IV, da CRFB – Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

Art. 25, I, do ADCT – Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:

I – ação normativa;

Neste sentido, o legislador constituinte quis destacar que as leis não podem dar ação normativa aos atos do Executivo, nem a vontade do administrador pode substituir a do legislador. Da combinação do art. 25, I, do ADCT e do art. 84, IV, da CF, chegaremos à seguinte conclusão:

Art. 49, V – É competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

O Executivo deve, desta forma, regulamentar a lei e não suprir a sua omissão, pois neste caso há instrumentos constitucionais para tais omissões, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e o Mandado de Injunção.

Todavia, a Emenda Constitucional nº 32/2001 alterou a redação do art. 84, VI, da CF:

Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

A doutrina majoritária argumenta que o dispositivo *supra* resgata o decreto autônomo e independente, nas matérias mencionadas nas alíneas *a* e *b*.

A doutrina minoritária sustenta, ao contrário, que o decreto autônomo inova no mundo jurídico, criando direitos e obrigações a terceiros. Afirma que a administração pública apenas pode organizar a sua estrutura interna, independentemente de lei e que isto não é ato normativo.

Isto porque a estruturação da administração pública era determinada por lei. A intenção da EC nº 32/2001, segundo esta corrente, foi a de permitir que esta estruturação possa ser feita através de decreto autônomo.

Os decretos autônomos, como regra, não podem ser considerados fontes de direito, pois contrariam a ordem constitucional, sendo ineficazes, salvo quando posteriores à EC nº 32/2001, estritamente nas matérias contidas nas alíneas *a* e *b* do art. 84, VI, da CRFB. Neste caso, apenas serão fonte formal de direito para os empregados públicos.

Na seara trabalhista, a discussão perpassa pelo princípio da norma mais favorável, abandonando, por vezes, o critério formal da hierarquia de Kelsen das normas.

Isto é, no caso concreto é feita uma análise do direito criado pelo decreto autônomo ou normativo (o que extravasa ou excede os limites da lei), e, se mais favorável ao trabalhador, prevalece. Esta tem sido a tendência da jurisprudência,³³ que ignora a hierarquia formal das leis quando para beneficiar o empregado.

Por outro lado, quando o decreto criar um direito menos favorável ao trabalhador, reduzindo ou condicionando o exercício do direito previsto em lei, a tendência dos tribunais é a de aplicar a hierarquia formal das normas jurídicas.

Podemos perceber que a questão da legalidade e ilegalidade de tais decretos tem como fundamento a verificação de seu conteúdo. Se trouxerem benefícios ao empregado, haverá uma forte tendência da jurisprudência em considerá-los válidos, caso contrário, serão inválidos.

Resumindo:

Os **decretos de execução** visam especificar, pormenorizar regras que foram genericamente criadas, traçadas e limitadas pela lei, mas dependem do decreto para organizar, executar e especificar o pensamento legislativo. São fontes apenas procedimentais, na forma ou na instrumentalização do direito, mas não na sua criação em si.

Os **decretos autônomos** ou independentes se equiparam à lei, pois são expedidos para dispor sobre matéria ainda não disciplinada em lei ou em seus vazios. Vigoram enquanto o legislador não completar os claros da legislação, desde que não invada matéria reservada à lei. Estes decretos foram proibidos na Carta de 1988 e revigorados com a Emenda nº 32/2001, segundo a corrente majoritária, mas apenas para algumas matérias.

³³ Esta tendência da jurisprudência, apesar de majoritária, encontra paradoxos em outros julgados. Uma das contradições está no exemplo 4 mais adiante citado, em que antiga jurisprudência era no sentido de que o exercício do direito ao vale-transporte dependia do preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, do Decreto nº 95.247/871 – OJ nº 215 da SDI-I do TST (cancelada). Entendemos de forma diversa. O decreto, mesmo anterior à Carta, não pode condicionar o exercício de um direito, quando a própria lei o criou sem impor condições.

Se válidos, os decretos que contêm normatividade regulamentar ou autônoma constituem fonte de direito.

No âmbito trabalhista, há decretos que criam direitos não previstos em lei.

Ex. 1: O art. 27 do Decreto nº 99.684/90 inclui as entidades filantrópicas como empregador responsável pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de seus empregados, contrariando o Decreto-Lei nº 194/67 que isentava as entidades filantrópicas do recolhimento do FGTS.

Discute-se se o art. 7º, III, da CRFB ou a Lei nº 8.036/90 revogaram o referido Decreto-Lei nº 194/67, ou se ele foi recepcionado pela Carta, já que tais normas não foram expressas a respeito da matéria. Neste caso, como poderia o Decreto nº 99.684/90 incluir as entidades filantrópicas na obrigação de recolhimento do FGTS, se a lei não o fez expressamente?

Ex. 2: O art. 23, parágrafo único, do Decreto nº 73.626/74 considerou justa causa para rescisão do contrato de trabalho do trabalhador rural sua incapacidade total e permanente, resultante de idade avançada, enfermidade ou lesão orgânica, comprovada mediante perícia médica. Além de discriminatória (e absurda), a regra não está prevista na lei do trabalhador rural (Lei nº 5.889/73). Poderia, portanto, o Decreto fazê-lo?

Ex. 3: O art. 7º, § 1º, do Decreto nº 95.247/87 condiciona o exercício do direito ao vale-transporte aos requisitos descritos nos incisos I e II e seus parágrafos, enquanto a Lei nº 7.418/85 não o faz. Da mesma forma, o § 3º do mesmo art. 7º do Decreto nº 95.247/87 menciona que “a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constituem falta grave”. Entretanto, tal direito (falta grave) não consta da Lei nº 7.418/85. Pode o decreto extravasar os limites da lei?

O resultado dos questionamentos acima é quase o mesmo: aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. A exceção se aplica apenas ao exemplo 1, pois prevalece o entendimento de que o Decreto-Lei nº 194/67 não foi recepcionado pela Carta de 88.

6.4. Sentenças Normativas

As sentenças normativas são proferidas nos autos de um dissídio coletivo, cuja vigência máxima é de quatro anos – art. 868, parágrafo único, da CLT.

São fontes heterônomas de direito porque criam normas genéricas, impessoais e abstratas para a categoria a que se destinam. Normalmente não se aplicam em todo território nacional, mas apenas sobre a base territorial dos sindicatos dissidentes. Têm forma de sentença, por se constituírem em ato do Poder Judiciário, entretanto, equiparam-se materialmente à lei.

O principal poder do empregador é o de gerir a empresa com autonomia,⁶⁴ bem como o de disciplinar seus empregados. Desta forma, aquele empregado que tiver como função a de gestão da empresa, do setor ou filial, com total autonomia, é um alto empregado incluído do art. 62 da CLT e, portanto, excluído do Capítulo em estudo.

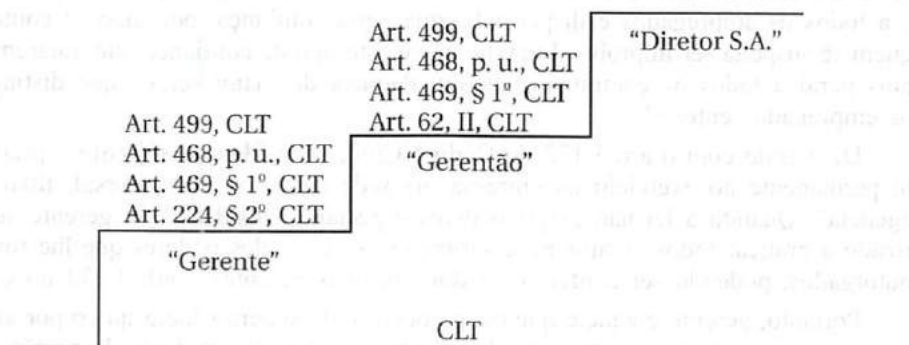
O poder disciplinar exercido pelo empregado de confiança não é requisito essencial para seu enquadramento no art. 62 da CLT, pois é possível encontrar chefe, diretor ou gerente que trabalhe sozinho (único empregado) com amplo poder de gestão, como acontece nas pequenas empresas. Estes não terão subordinados, logo, não exercerão o poder disciplinar. São exemplos do exercício do poder disciplinar: dar ordens, aplicar punições, admitir e demitir, distribuir tarefas, alterar horários e local de trabalho etc.

Os poderes variam de acordo com a **intensidade** da confiança, assim como as garantias legais. Certo é que, quanto mais intenso o poder do empregado, maior a confiança, e mais afastado da tutela legal (ver Capítulo “Trabalhadores e Empregados Especiais”).

Ainda não se tem uma unanimidade na doutrina e na jurisprudência acerca de qual empregado de confiança está enquadrado no inciso II do art. 62 da CLT.

Como o grau de confiança pode variar de intensidade, classificamos os empregados de confiança em três categorias, pois para cada uma delas foi dispensado um tratamento legal distinto:

Súmula 269, TST



Separaremos os empregados de confiança em três grupos:⁶⁵

⁶⁴ Carrion se refere à autonomia nas decisões mais importantes a serem tomadas na empresa, CARRION, Valentin. *Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho*. 28. ed. atualizado por Eduardo Carrion, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 113.

⁶⁵ Arnaldo Süssekind também separa os cargos de confiança em grupos. SÜSSEKIND, Arnaldo. *Curso de Direito do Trabalho*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 217.

11.2.3. Primeiro Grupo – “Gerente”

No primeiro grupo estão os empregados com um ou mais dos poderes a seguir: atribuições de gestão, mando, fiscalização, podendo admitir, demitir, emitir cheques, efetuar compras, contratar, distratar, representar o empregador perante credores, devedores, clientes, repartições públicas, através de mandato outorgado pelo empregador ou não, podendo ter ou não subordinados. Têm **poderes restritos**, com limitações ou alçadas, não importando a quantidade de afazeres relacionados com o cargo de confiança, mas sim a intensidade desta, que é limitada. Não é possível enumerar taxativamente os poderes ou atribuições destes empregados, pois só o caso concreto irá tipificá-los. Atos deste tipo de empregado podem ocasionar enormes prejuízos, mas jamais colocam em risco a atividade do empregador e a sua existência.

Características:

- a) podem ser transferidos unilateralmente para localidade diversa da que resultar o contrato (art. 469, § 1º, da CLT);
- b) podem ser revertidos ao cargo efetivo (“rebaixamento”), sem que isto importe em alteração contratual *in pejus* – art. 468, parágrafo único, da CLT. No entanto, a Súmula nº 372, I, do TST observa que o empregado terá direito à incorporação da gratificação de função, mesmo que retorne ao cargo efetivo, se permaneceu na função de confiança por dez ou mais anos;
- c) não adquirem estabilidade na função e, em alguns casos, nem no emprego (art. 499 da CLT);
- d) se bancário e perceber gratificação de função superior ao terço do seu salário, estará excluído da jornada de seis horas, para ser incluído na regra geral de oito horas diárias, na forma do art. 224, § 2º, da CLT e da primeira parte da Súmula nº 287 do TST. O bancário não precisa exercer cargo de gestão, bastando apenas a função de coordenação, fiscalização, chefia ou similar.

11.2.4. Segundo Grupo – “Gerentão”

Pertencem ao segundo grupo os empregados de confiança que podem exercer as mesmas atribuições acima descritas, mas com poderes mais amplos ou irrestritos para alguns atos. Normalmente podem exercê-los sem fiscalização, sem limites, de forma autônoma, substituindo o próprio empregador. Mesmo quando necessitam de autorização, esta é concedida sem critério fiscalizador, já que decorre da confiança. Estes trabalhadores são caracterizados como altos empregados, por se confundirem com o próprio empregador, face à amplitude de seus poderes. Um único ato destes empregados poderá **colocar em risco** não só a atividade do empregador, mas a sua própria existência. Este é o diferenciador entre o primeiro e o segundo grupo de empregados de confiança, isto é, entre o “gerente” e o “gerentão”. Só os altos empregados caracterizados no “grupo 2” colocam em perigo a atividade empresarial,

pouco importando objetivamente quais as suas atribuições específicas, pois, com um ato, poderão colocar em risco o empreendimento.

Nas palavras de Mario de La Cueva⁶⁶ “a própria existência da empresa, seus interesses fundamentais, a segurança e ordem essencial do desenvolvimento de sua atividade” são características deste tipo de empregado de confiança, isto é, do “gerentão”, já que é um *longa manus* do empresário.

Características:

- a) podem ser transferidos unilateralmente para localidade diversa da que resultar o contrato (art. 469, § 1º, da CLT), assim como os enquadrados no primeiro grupo;
- b) podem ser revertidos ao cargo efetivo (“rebaixamento”), sem que isto importe em alteração contratual *in pejus* – art. 468, parágrafo único, da CLT, observada a Súmula nº 372, I, do TST, assim como os enquadrados no primeiro grupo;
- c) não adquirem estabilidade na função e, em alguns casos, nem no emprego (art. 499 da CLT), da mesma forma que os empregados de confiança do primeiro grupo;
- d) se receberem, pelo menos, 40% a mais do valor do salário percebido na função ou cargo efetivo, mesmo que pagos em rubrica separada a título de gratificação, estarão excluídos de qualquer jornada, bem como de todo o Capítulo II “Da Duração do Trabalho”, que compreende, também, os intervalos entre e intrajornadas, a necessidade de controle de ponto, a hora noturna reduzida, o adicional noturno, bem como qualquer pagamento extra pelo tempo à disposição, sobreaviso ou prontidão, direitos que o alto empregado não possui.

Nessa situação, encontra-se, por exemplo, o gerente-geral de uma agência de banco, conforme a segunda parte da Súmula nº 287 do TST. No entanto, esta é apenas uma presunção *iuris tantum* (relativa), e não *iuris et de iure* (absoluta), já que somente o real exercício da função de confiança garantirá a aplicação do art. 62, II, da CLT.

Controvérsia

A doutrina e a jurisprudência não são unâimes acerca da caracterização do empregado de confiança irrestrita, enquadrado no art. 62, II, da CLT.

Délio Maranhão⁶⁷ compartilha da nossa opinião:

Nem todo cargo de direção será necessariamente de confiança. Mas, igualmente, não basta tratar-se de função técnica para que se considere, desde logo, afastada

⁶⁶ Apud SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. *Instituições de Direito do Trabalho*. 18. ed. São Paulo: LTr, v. 1, 1999, p. 319.

⁶⁷ Apud SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. *Instituições de Direito do Trabalho*. 18. ed. São Paulo: LTr, v. 1, 1999, p. 319.

Quando o salário for pago por unidade de obra, por produção, por peça ou a base de percentagem ou comissão, sobre a venda ou negócio realizado, o empregado só receberá o adicional sobre a hora extra, uma vez que a hora em si já está remunerada – Súmula nº 340 do TST c/c OJ nº 235 da SDI-I do TST. Se perceber salário misto, as horas extras serão calculadas sobre a parte fixa, já que sobre a parte variável incidirá apenas o adicional – OJ nº 397 da SDI-I do TST.

O pagamento habitual das horas extras acarreta na integração destas ao salário para fins de projeção no RSR – Súmula nº 172 do TST c/c art. 7º da Lei nº 605/49; no 13º salário – Súmula nº 45; nas férias + 1/3 – art. 142, § 5º da CLT e no FGTS – Súmula nº 63 c/c Lei nº 8.036/90.

Exceção: OJ nº 60, II, da SDI-I do TST.

Remetemos o leitor ao Capítulo “Remuneração” – Projeção.

18. CARTÕES DE PONTO

O art. 74, § 2º, da CLT imputa ao empregador que possuir mais de **dez empregados por estabelecimento** a obrigação de manter registro formal e idôneo para controle da jornada do empregado efetuado através de cartão de ponto mecânico, manual ou eletrônico de frequência e horário. A finalidade da exigência legal é a de permitir que o empregador controle a jornada do empregado, para fins de pagamento das horas extras e para que o empregado possa conferir a quantidade de labor diário. Além disso, o artigo consagra o princípio da inversão do ônus da prova – Súmula nº 338 do TST. As **microempresas** estavam dispensadas da exigência, mesmo que possuíssem mais de dez empregados por estabelecimento – art. 11 da Lei nº 9.841/99. Todavia, a Lei Complementar nº 123/2006 revogou a Lei nº 9.841/99 e, com isso, a prerrogativa. Atualmente, também as **microempresas** estão obrigadas à observância do art. 74 da CLT. Para os **domésticos**, é obrigatória a adoção de controle de ponto mesmo que o patrão possua apenas um empregado (art. 12 da LC 150/2015).

A lei só exige o controle dos horários de entrada e de saída do expediente do trabalho, pois os horários de saída e retorno do intervalo intrajornada **não** precisam ser **anotados** pelo empregado, bastando a mera indicação do período de descanso no controle de horário – art. 74, § 2º, da CLT c/c Portaria nº 3.626/91 do MTPS. Esta medida evita que o empregado deixe de aproveitar parte do intervalo na fila para marcar o ponto. Para os **domésticos**, caso o intervalo legal seja modificado, isto é, fracionado, será necessária a sua anotação nos controles de ponto, sendo vedada, neste caso, sua prenotação (art. 13, § 2º, da LC 150/2015).

A lei se refere ao estabelecimento e não empresa, logo, a contagem deve respeitar os parâmetros legais. O posto de atendimento situado fora dos limites do estabelecimento equipara-se a uma unidade autônoma, apesar de, na prática, corresponder a uma unidade de determinada agência. Apesar de o entendimento majoritário ser no sentido de que o “posto” (ex: posto bancário) é um prolongamento do estabelecimento, advogamos que, de acordo com a *mens legislatoris*, o relevante é o número de empregados que há no posto (normalmente localizado

em endereço diverso da agência ou estabelecimento), pois é ali que a fiscalização de horário deve ser feita.

A jurisprudência adotou a tese que o controle que contém horários britânicos é inidôneo, porque presumidamente não reflete a realidade – Súmula nº 338, III, do TST. Horário **britânico** é o que noticiava que o empregado iniciou e terminou a jornada sempre no mesmo horário durante anos seguidos, isto é, de maneira uniforme, sem qualquer variação de segundos ou minutos.

Não concordamos que a tese seja aplicada a todo e qualquer tipo de controle de ponto. O controle manual (folha ou livro de ponto manuscrito), por exemplo, é preenchido pelo próprio empregado e, por isso, pode estar uniforme por culpa exclusiva do trabalhador. Não poderia ele se valer da própria torpeza. Ademais, depois de preenchido, não poderá haver rasuras, sob pena do fiscal de o trabalho aplicar multas administrativas por este fato. Além disso, a experiência tem nos mostrado que muitas vezes os empregados confessam, em audiência, a idoneidade do controle britânico. Portanto, para os controles manuais, o horário britânico não o torna nulo e, conseqüente a prova. Em relação aos demais controles (mecânico ou eletrônico), concordamos com a tese adotada pela súmula.

A fiscalização tem intenso controle sobre as marcações de ponto manuais e mecânicos, considerando infração administrativa qualquer deslize na anotação, seja por rasura, seja por marcação invertida, em local errado etc. Em face disso, entendemos que é possível a contratação de um “apontador” de cartão de ponto mecânico, desde que faça a marcação na frente do empregado, exibindo o controle para verificação do empregado, que deverá assinar após, para ratificar o horário.

Para os empregados que executam trabalho externo, a lei exige a expedição de paqueta de serviço externo – art. 74, § 4º, da CLT, que não é um controle de horário.

A modernidade dos meios tecnológicos permitiu a criação de um novo tipo de controle de horário: digital ou através de cartão magnético. Apesar das vantagens do sistema, a experiência demonstrou que alguns empregadores, com relativa facilidade, burlavam o programa e, com isso, os horários registrados eletronicamente pelos empregados, sonhando as horas extras. A solução foi exigir inclusão de bobina de papel para fins de impressão do horário registrado no momento que acionado pelo empregado. É o que dispõe o art. 4º, III, da Portaria nº 1.510/2009 do MTE:

III – dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos;

A Portaria nº 1.510/2009 do MTE, que passou a produzir efeitos a partir de 2 de abril, 1º de junho e 3 de setembro, de 2012, conforme a espécie de empresa, por força da Portaria SIT nº 2.686/2011, disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do **Sistema de Registro Eletrônico de Ponto** – SREP e determinou que qualquer sistema de controle de ponto que utilize meios eletrônicos para

identificar o empregado, tratar, armazenar ou enviar qualquer tipo de informação de marcação de ponto deverá atender alguns requisitos, entre eles citamos:

Art. 4.º O REP deverá apresentar os seguintes requisitos:

- I – relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de mil quatrocentos e quarenta horas na ausência de energia elétrica de alimentação;
- II – mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos;
- III – dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos;
- IV – meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto – MRP, onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente;
- V – meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho – MT, onde ficarão armazenados os dados necessários à operação do REP;
- VI – porta padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, para pronta captura dos dados armazenados na MRP pelo Auditor-Fiscal do Trabalho;
- VII – para a função de marcação de ponto, o REP não deverá depender de qualquer conexão com outro equipamento externo; e
- VIII – a marcação de ponto ficará interrompida quando for feita qualquer operação que exija a comunicação do REP com qualquer outro equipamento, seja para carga ou leitura de dados.

O art. 611-A, X, da CLT, permite que a norma coletiva trate da marcação dos controles de ponto. Portanto, para os ajustes coletivos firmados depois da Lei nº 13.467/17, prevalece a forma determinada na norma coletiva.

19. SINOPSE

EXCLUÍDOS DO CAPÍTULO “DA DURAÇÃO DO TRABALHO” DA CLT

- art. 62 da CLT – Súmula nº 287 TST – anotação da CTPS – prova do ato;
- empregados em domicílio – arts. 6º e 83 da CLT – teletrabalho;
- ferroviário de estações de interior de natureza intermitente ou de pouca intensidade – art. 243 da CLT, sendo-lhes assegurado o repouso mínimo de 10 horas entre as jornadas.

4 HORAS

- advogado – 20 horas semanais – Lei nº 8.906/94 c/c o art. 12 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB – Ver OJ nº 403 da SDI-I.

Exceção – contrato com cláusula de exclusividade, acordo individual ou coletivo e convenção coletiva em contrário.

QUATRO AULAS CONSECUTIVAS OU SEIS INTERCALADAS

5 HORAS

- músicos – Lei nº 3.857/60 – **salvo** boates e locais de diversões – seis horas e músicos em festejos populares – sete horas;
- radialistas em setor de autoria e locução – art. 18, I, da Lei nº 6.615/78;
- jornalistas – art. 303 da CLT, **salvo** acordo escrito – até sete horas (art. 304 da CLT) – Ver OJ nº 407 do SDI-I do TST.

6 HORAS

- bancários – até o limite de **30** horas semanais – art. 224 da CLT – Súmulas nºs 59, 257 e 239 do TST e Súmula nº 102 do TST;
- artistas em radiodifusão, fotografia, gravação – até o limite de **30h/s** – art. 21, I, da Lei nº 6.533/78;
- telefonistas, telegrafia, radiotelegrafia – até o limite de **36h/s** – art. 227 da CLT c/c Súmula nº 178 do TST – ver OJ nº 213 da SDI-I do TST;
- telemarketing, operador de teleatendimento ou callcenter – até o limite de **36h/s** – NR 17, anexo II (controvertido);
- minas subsolo – até o limite de **36h/s** – art. 293 da CLT;
- artistas de circo – até o limite de **36h/s** – art. 21, IV, da Lei nº 6.533/78;
- operadores cinematográficos – art. 234 da CLT;
- turnos ininterruptos de revezamento – art. 7º, XIV, da CRFB – Súmulas nºs 360 e 391, I do TST, OJs nºs 388 e 360 da SDI-I do TST;
- cabineiros de elevadores – art. 1º da Lei nº 3.270/57;
- revisor – Decreto-Lei nº 7.858/45;
- radialista em setor de produção, interpretação, dublagem etc. – art. 18, II, da Lei nº 6.615/78;
- artistas de cinema em estúdio – art. 21, II, da Lei nº 6.533/78;
- artistas dublagem – até o limite de **40h/s** – art. 21, V, da Lei nº 6.533/78;
- aprendiz – art. 432 da CLT com a redação da Lei nº 10.097/00, podendo ser de oito horas para aqueles que completaram o ensino fundamental;
- aeroviário – serviço de pista – art. 20 do Decreto nº 1.232/62.

7 HORAS

- radialista em setor de cenografia – art. 18, III, da Lei nº 6.615/78.

8 HORAS

- engenheiros – Súmula nº 370 do TST– Lei nº 4.950-A/66;
- médicos – Súmula nº 370 do TST – Lei nº 3.999/61;
- ferroviários – as primeiras quatro horas extras pagas a 50%, as demais a 60 ou 75% – art. 241 da CLT;
- digitadores (controvertido – NR 17);

- químicos – art. 325 e seg. da CLT;
- tripulação – art. 248 da CLT;
- artistas de teatro – ensaio – Lei nº 6.533/78.
- todos os demais trabalhadores não abrangidos nas demais hipóteses.

LIMITE SEMANAL

ATÉ 26 ou até 30 HORAS – Contrato por tempo parcial – art. 58-A da CLT;

ATÉ 30 HORAS – Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional – Lei nº 8.856/94.

MAIS DE OITO DIÁRIAS E/OU 44 SEMANAIS

- compensação de jornada através de norma coletiva – art. 7º, XIII, da CRFB;
- 8h e 12h – Lei nº 5.811/1972 (turnos de revezamento dos petroleiros) – há corrente doutrinária que entende que esta regra está tacitamente revogada ante o disposto no art. 7º, XIV, da CRFB. Em sentido contrário a Súmula nº 391, I, do TST;
- de 11h, 14h ou 20h para tripulação mínima, composta e revezamento, respectivamente, dos aeronautas – Lei nº 7.183/84 – art. 21;
- jornada de 12h de trabalho por 36h de descanso (12x36), limitada a 36 semanais – bombeiro civil – art. 5º da Lei nº 11.901/2009, doméstico, urbanos e rurais.

REDUÇÃO DE DUAS HORAS

- aviso prévio – redução de 2 horas por dia ou dispensa do trabalho nos últimos sete dias de vigência do pacto – art. 488, parágrafo único, CLT.

Capítulo 20

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E FERIADOS

1. BREVE HISTÓRICO

O direito ao descanso semanal no sétimo dia teve sua origem entre os Hebreus,¹ que costumavam descansar aos sábados, porque a Escritura Sagrada pregava que Deus descansou no sétimo dia, após criar o mundo. Mais tarde, o direito ao descanso semanal passou a fazer parte do Decálogo de Moisés, e, como domingo era o dia destinado à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o descanso passou a recair aos domingos. Também era praxe entre os trabalhadores do campo as *mundinas*, que consistiam na interrupção do trabalho, a cada nove dias, a fim de que os agricultores pudessem ir a Roma fazer compras.

A primeira lei que proibiu o trabalho aos domingos foi feita por Constantino, imperador romano (321 a.C.).

O descanso em dias de festa teve sua origem em Roma antiga para os dias de bodas, festas comemorativas do início e fim das colheitas, aniversários, jogos, comemorações de índole religiosa e sacrifícios etc.

O Tratado de Versailles, as Convenções nºs 14, 31 e 106 da OIT, e sua Recomendação 103, tratam do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 determina que “todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas e periódicas” – art. XXIV.

No Brasil a primeira lei a dispor sobre a obrigatoriedade da concessão do descanso semanal foi publicada em 1932 (Decreto nº 21.186, de 22/03/32), apesar do costume já ter imposto antes disto o descanso aos domingos e festas religiosas, sem qualquer remuneração. O Decreto nº 23.152, de 15/09/33, estabelecia o repouso remunerado apenas para os trabalhadores de casas de diversão.

¹ Amauri Mascaro cita as escrituras: “Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva (...) para que o teu servo e tua serva descansem como tu.” *Apud* NASCIMENTO, Amauri Mascaro. *Curso de Direito do Trabalho*. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 495.

1.1. Conceito

Salário é toda contraprestação ou vantagem em pecúnia ou em utilidade devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude do contrato de trabalho. É o pagamento direto feito pelo empregador ao empregado pelos serviços prestados, pelo tempo à disposição ou quando a lei assim determinar (aviso prévio não trabalhado, 15 primeiros dias da doença etc.).

Pode ser fixo ou variável. Salário **fixo** é a contraprestação garantida e invariável, salvo faltas e atrasos do empregado. Salário **variável** ou **aleatório** é aquele submetido a uma condição, normalmente à produção do trabalhador. Sua expressão monetária é diferente mês a mês.

O salário é devido não só pela execução do contrato de trabalho, mas também quando o empregado se encontra à disposição do empregador (art. 4º da CLT), considerando-se, desta forma, interrompido o contrato quando o empregado suspende a prestação de serviços, mas recebe o respectivo salário mesmo que parcialmente (férias, RSR, primeiros 15 dias da doença, faltas justas cujo pagamento seja determinado pela lei⁴ etc.).

1.2. Natureza Jurídica do Salário

Existem quatro correntes principais para classificar o salário:

- a) a primeira corrente considera o salário como o **preço** do trabalho, pois antigamente o trabalho era equiparado à mercadoria. Atualmente não há mais justificativa para sua aplicação;
- b) para a segunda vertente, o salário é uma **indenização** paga ao empregado como compensação pelas energias despendidas. Todavia, a indenização visa reparar dano causado ou repor uma nocividade e o trabalho não causa dano;
- c) a terceira posição entende que o salário tem natureza **alimentar**,⁵ pois essencial para o trabalhador sobreviver. Na verdade, o salário não tem apenas natureza alimentar, mas também atinge outros fins, como habitação, higiene, transporte e educação. Sob outro aspecto, pode o trabalhador receber salário e não depender dele para sobreviver;
- d) a última corrente, majoritária, afirma que a natureza jurídica do salário consiste no dever de retribuição, em razão do caráter sinalagmático, comutativo e oneroso do contrato. Assim, o trabalho é a prestação e o salário a **contraprestação**.

⁴ Nem todas as **faltas permitidas pela lei** obrigam o patrão ao respectivo pagamento. Isto porque o trabalho é a prestação e o salário a contraprestação. Logo, não havendo trabalho, presume-se indevido o salário. Excepcionalmente, deve haver contraprestação quando o legislador for expresso a tal respeito, mesmo na inocorrência de trabalho. Desta forma, quando, por exemplo, a **Lei Maria da Penha** autoriza a vítima da violência doméstica (empregada) a faltar até 6 meses ao trabalho, como medida de proteção, mas é silente quanto ao pagamento de sua remuneração durante este período, entende-se que, apesar de justa a falta (o que impede o patrão de puni-la) os salários não serão devidos.

⁵ A natureza alimentar do salário é destacada pela Constituição da República no seu art. 100.

